



SANTO
TOMÁS®

LICITACIÓN INSTITUCIONES SANTO TOMÁS
AGENCIA DE MARKETING DIGITAL INTEGRAL PARA
IEST

BASES ADMINISTRATIVAS

31 DE AGOSTO DE 2026
ABASTECIMIENTO
COMPRAS ESTRATÉGICAS

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
2. INFORMACIÓN GENERAL	4
2.1. ANTECEDENTES LICITACIÓN.....	4
2.2. ANTECEDENTES INSTITUCIÓN.....	4
2.3. DATOS DE CONTACTO.....	5
3. PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN	5
4. ADMINISTRACIÓN DE LA LICITACIÓN	5
5. OFERTA POR ESPECIALIDAD	5
6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS	5
6.1. ANTECEDENTES LEGALES.....	6
6.2. ANTECEDENTES FINANCIEROS (SEGÚN CORRESPONDA)	7
6.3. REQUISITOS DE LOS OFERENTES	7
6.4. CONDICIONES ECONÓMICAS Y ESTRUCTURA DE COSTOS	7
7. DURACIÓN DEL CONTRATO	9
8. FACTURACIÓN	9
8.1. PROCESO DE FACTURACIÓN.....	11
9. FORMA DE PAGO	11
10. GASTOS Y DESEMBOLSOS	11
11. GARANTÍAS REQUERIDAS	11
11.1. REQUISITOS GENERALES	11
11.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.....	12
11.3. GARANTÍA POR ANTICIPO	13
12. PRECIO	13
13. INICIO DEL SERVICIO.....	13
14. PAUTA DE EVALUACIÓN	13
14.1. IMPLEMENTACIÓN DE CRM	13
14.2. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ADS.....	14
14.3. FORMATO DE LA PROPUESTA	15
15. MULTAS	15
15.1. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES Y PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	16
15.2. MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES, DE DATOS Y CONTINUIDAD	16

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

16.	OTRAS ESTIPULACIONES.....	18
16.1.	CESIÓN DEL CONTRATO	18
16.2.	CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.....	18
16.3.	TÉRMINO ANTICIPADO	18
16.4.	CONFIDENCIALIDAD.....	19
16.5.	OBLIGACIONES LABORALES	21
16.6.	MODELO PREVENCIÓN DEL DELITO N°20.393.....	23
16.7.	ACOSO: DE LAS CONDUCTAS DE ACOSO SEXUAL, VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO.	24
17.	PROCESO DE LICITACIÓN	25
17.1.	ANTECEDENTES	25
17.2.	INVITACIÓN	25
17.3.	CONSULTAS	25
17.4.	VALIDEZ DE LA OFERTA	25
17.5.	ENTREGA Y APERTURA DE LA OFERTA	26
17.6.	COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN.....	26
17.7.	ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA	26
17.8.	CAUSALES DE LICITACIÓN DESIERTA.....	26
17.9.	CONTRATO POR EL SERVICIO	27
17.10.	CRONOGRAMA PROCESO LICITACIÓN	28
18.	DISPOSICIONES GENERALES	29

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

1. Introducción

La Institución Santo Tomás, en adelante IEST invita a su empresa a participar en la **Licitación de Agencia de Marketing Digital Integral para IEST**. Los participantes deben presentar ofertas de los servicios mencionados, con las características que se detallan en las bases de esta licitación, tanto administrativas como técnicas.

A través del presente documento se establecen las condiciones administrativas y aplicables a las licitaciones, así como los detalles particulares para la elaboración de cada propuesta.

Las empresas invitadas, se entiende, son especialistas en la provisión de los servicios solicitados y cuentan con experiencia comprobada.

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1. Antecedentes Licitación.

Nombre de la Licitación	Licitación de Agencia de Marketing Digital Integral para IEST
Descripción	Agencia de Marketing Digital Integral: gestión de medios pagados, implementación HubSpot, automatización, nutrición y operación comercial.
Tipo de licitación	Adjudicación múltiple
Tipo de convocatoria	Sólo por invitación
Moneda	Pesos chilenos

La presente licitación privada, encargada por las IEST, “**Licitación de Agencia de Marketing Digital Integral para IEST**” tiene como objetivo elegir al proveedor que cumpla con los requerimientos relacionados a la implementación y operación de HubSpot y la gestión de medios pagados, especificados en las presentes bases.

Se evaluará la prestación de un servicio de excelencia, que cumpla con los estándares de calidad exigidos.

2.2. Antecedentes Institución.

Razón Social	Universidad Santo Tomás Santo Tomás Educación Continua Limitada
Unidad de compra	Dirección de Abastecimiento
R.U.T.	71.551.500-8 // 76.180.912-1
Dirección	Avenida Andrés Bello 2711

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

Comuna	Las Condes
Región	Metropolitana

2.3. Datos de Contacto.

Nombre completo	Geraldys Campos
Cargo	Compradora
Teléfono	+56957597134
E-mail	gcampos9@santotomas.cl

3. PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN

Podrán participar en esta licitación, exclusivamente, las personas naturales o jurídicas que cumplan los requisitos que las presentes bases establezcan.

En la propuesta de la licitación, deberá adjuntar todos los documentos, declaraciones y garantías exigidas en virtud de las presentes bases. La omisión de estos requisitos constituye causal de eliminación inmediata del proceso de licitación.

4. ADMINISTRACIÓN DE LA LICITACIÓN

La administración de la licitación y por tanto la recepción de toda oferta y documento exigido en las presentes bases, deberá ser enviada al correo electrónico gcampos9@santotomas.cl.

5. OFERTA POR ESPECIALIDAD

El Oferente deberá presentar su propuesta económica y técnica de servicios de acuerdo con su especialidad y no necesariamente toda la propuesta económica sujeta de esta licitación. En cada especialidad ofertada deberá considerar el 100% del itemizado solicitado por la IEST. Las ofertas que no cumplan con el itemizado total, las especificaciones o los plazos de las presentes bases no serán consideradas.

6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Las ofertas se remitirán al correo electrónico gcampos9@santotomas.cl. Con la presentación de la oferta técnico-económica, el oferente asume conocer la totalidad de la documentación exigida, que ha estudiado los antecedentes, conoce las condiciones del contrato y ha hecho las consultas necesarias. El incumplimiento de esto dará derecho a la IEST a solicitar indemnizaciones por cualquier daño y perjuicio que se produzca.

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

Los antecedentes que se enumeran a continuación deberán ser entregados en formato digital mediante correo electrónico a gcampos9@santotomas.cl, debiendo cumplir con todas las cláusulas establecidas en las presentes bases:

- Anexo N°1 – Declaración de Conocimiento, Aceptación de Bases de Licitación Y Confidencialidad
- Anexo N°2 – Datos y Experiencia del Proveedor
- Anexo N°3 – Información Evaluación Técnica
- Anexo N°4 – Oferta Económica
- Anexo N°5 – Información de la Empresa

6.1. Antecedentes Legales.

Personas jurídicas:

- Copia de la escritura pública de constitución de la sociedad.
- Copia de inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio respectivo, con una antigüedad máxima de 60 días.
- Escritura pública en la que consten los poderes de los representantes de la sociedad.
- Certificado de vigencia de poder de los representantes, con una antigüedad máxima de 60 días.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo.
- Copia de la cédula de identidad de los representantes legales.
- Copia del RUT de la sociedad.
- Certificado Bancario.
- En sociedades inscritas en el Registro de Empresas y Sociedades: certificado de estatutos vigentes y copia de cédula de identidad de los representantes.

Personas Naturales:

- Copia de Iniciación de Actividades (o Cartola Tributaria del SII con fecha de inicio de actividades).
- Currículum con experiencia y antigüedad en el mercado, y listado de contratos ejecutados a terceros en los últimos 48 meses, de similares características.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo.
- Copia de la cédula de identidad.

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

6.2. Antecedentes Financieros (según corresponda)

- Balance Clasificado de los dos últimos períodos.
- Estado de Resultado de los dos últimos períodos.
- Declaración y Pagos de IVA de los 12 últimos meses.
- Certificado de deuda comercial y protestos vigentes, emitido por el Boletín Comercial
- Certificado de morosidad emitido por Dicom Equifax.

6.3. Requisitos de los Oferentes

- Persona jurídica legalmente constituida en Chile, con RUT vigente y antecedentes tributarios al día.
- Experiencia mínima de dos años en gestión de campañas digitales y operación de CRM o marketing automation para terceros.
- Experiencia comprobable en implementaciones HubSpot con integraciones empresariales.
- Experiencia deseable (no excluyente) en la incorporación de Inteligencia Artificial a procesos de marketing digital, CRM o atención de prospectos, la cual será valorada positivamente en la evaluación técnica.
- Capacidad para operar múltiples unidades, marcas, pipelines y campañas en paralelo.
- Equipo multidisciplinario con account manager, especialista HubSpot, arquitecto o integrador, especialista de performance, analista de datos y soporte.
- Certificaciones vigentes de HubSpot y plataformas de pauta.
- Al menos dos referencias de clientes comparables, preferentemente educación, retail o servicios masivos.
- Declaración de conflictos de interés y subcontratistas propuestos.

6.4. Condiciones Económicas y Estructura de Costos

La propuesta deberá separar los costos de plataforma de los costos de implementación y operación. Los precios de HubSpot deberán contratarse directamente a nombre de Santo Tomás.

- Precios de licencias HubSpot por producto, edición, cantidad de usuarios, contactos de marketing y capacidades incluidas.
- Costo por administración de Ads (campaña de pago).
- Costo de onboarding, implementación, migración, integraciones y configuración inicial.
- Fee mensual de operación, soporte, optimización y administración.

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

- Costos de middleware, conectores, WhatsApp, telefonía, almacenamiento y terceros.
- Costos de capacitación y transferencia de conocimiento.
- Costos por crecimiento de volumetría y bandas de escalamiento.
- Descuentos por volumen para dos o tres unidades o instancias, incluyendo el rango de 30% a 40% mencionado como referencia, sujeto a validación comercial.
- Comparación económica entre portal único, dos portales separados y tres instancias separadas.
- Vigencia de precios, reajustes, moneda, impuestos, condiciones de pago y compromisos mínimos.

Ítem	Descripción	Notas y supuestos
Licencias HubSpot	Producto, edición, usuarios, contactos y add-ons	Contratación directa por Santo Tomás
Implementación y setup	Diseño, configuración, migración, pruebas y salida a producción	Pago único o por hitos
Integraciones	Oracle, WiseCX, formularios web, Meta, Google, WhatsApp y middleware	Separar por interfaz
Fee operador	Operación delegada, soporte, optimización y reportería	Valor mensual
Transferencia de conocimiento	Plan anual o semestral	Indicar horas y entregables
Otros terceros	Telefonía, conectores, mensajería, almacenamiento u otros	Desglosar
Total escenario 1	Portal único	—
Total escenario 2	Dos portales	—
Total escenario 3	Tres instancias	—

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

Ítem	Descripción	Notas y supuestos
Agente Conversacional de IA	Implementación y operación (opcional)	Cotizar como línea separada e independiente
Administración de Ads	Gestión de medios pagados	—

7. Duración del Contrato

El contrato podrá contemplar un plazo de duración de doce (12) o veinticuatro (24) meses, de acuerdo con la alternativa que resulte adjudicada por las IEST.

Los oferentes deberán presentar obligatoriamente una propuesta para ambas alternativas de plazo (12 y 24 meses), indicando claramente el valor y las condiciones comerciales correspondientes a cada una.

Cualquiera de las alternativas de contratación podrá ser renovada por un período adicional de doce (12) meses, previo acuerdo entre las partes, siempre que se haya cumplido satisfactoriamente con el servicio ofrecido y adjudicado.

Las IEST serán responsables de determinar la alternativa de plazo que resulte más conveniente para sus intereses, de acuerdo con la evaluación de las ofertas y las condiciones establecidas en las presentes Bases.

En caso de renovación, las IEST notificarán al oferente por escrito, vía correo electrónico, con al menos 60 días corridos de anticipación al término del contrato.

8. Facturación

El adjudicatario cobrará el valor de los servicios suministrados mediante la presentación de las facturas electrónicas correspondiente al valor de los servicios efectivamente recibidos a conformidad, **a través de la entrega de estados de pago mensuales y presentación conforme de toda la documentación legal y documentación en Plataforma SSOMA.**

El adjudicatario que resulte finalmente seleccionado y suscriba el contrato con las Instituciones deberá informar con antelación y por escrito cada vez que efectúe cesión de los créditos contenidos

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

en las facturas que emanen del contrato u orden de compra, indicando el número de la factura y el nombre de la o las empresas con las cuales operará en cada oportunidad en que efectúa la cesión de créditos contenidos en las facturas. Se entenderá oportuno aquel aviso realizado con al menos 15 días de anticipación a la fecha de pago.

La falta de oportunidad en la comunicación hará responsable al proveedor de cualquier gasto, pagos, costo y costas que ello pudiera significar para las **IEST**, sumas que serán descontadas del contrato u orden de compra, o de cualquiera garantía (Boleta Bancaria, retención o depósito) u obligación de pago que las **IEST** tenga con el contratista o proveedor. Del mismo modo, dicha falta de comunicación constituirá causal de incumplimiento contractual calificado de grave, el cual podrá ser sancionado con la terminación del contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie.

El pago será efectuado mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente que el Oferente Adjudicado haya registrado en Las IEST, a los 30 días de recibida(s) factura(s). Las facturas deben contar con orden de compra asociada para su aceptación y recepción.

La recepción de la respectiva factura, en caso alguno no significa su aceptación y Las IEST tienen la facultad de reclamar su contenido posteriormente. El reclamo del contenido de la factura y la factura reclamada, se harán llegar a la contraparte establecida por el Oferente para tales casos.

La factura debe ser emitida de acuerdo con las condiciones de facturación indicadas en la respectiva orden de compra, la cual establece:

Los Documentos Tributarios Electrónicos, dependiendo de la Institución de Santo Tomás a la cual se emiten, deben ser remitidos a las siguientes casillas de correo electrónico y considerando:

- En .xml del documento se deben especificar los datos comerciales relevantes como Nro. OC, GD, condiciones y medios de pago, etc. Información que se incluya sólo en .PDF no será visualizada al decodificar .xml.
- En los DTE (Documento Tributario Electrónico) la orden de compra debe ser informada en la primera referencia como "TpoDocRef" con el código 801 según el formato XML que establece el SII.

CORREO DE INTERCAMBIO	RUT	INSTITUCION
DTE-UST@santotomas.cl	71551500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
DTE-CFTST@santotomas.cl	65175242-6	CORPORACION CENTRO DE FORMACION TECNICA SANTO TOMAS
DTE-IPST@santotomas.cl	65175239-6	CORPORACION INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMAS
DTE-STEC@santotomas.cl	76180912-1	SANTO TOMAS EDUCACION CONTINUA
DTE-STSA@santotomas.cl	96775810-8	SANTO TOMAS SA
DTE-FPEXT@santotomas.cl	76337883-7	SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL Y EXTENSION SANTO TOMAS

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

8.1. Proceso de Facturación

El proceso de facturación del servicio proporcionado será informada por las **IENT**, la cual, corresponderá a un estado de pago acordado entre las partes.

9. FORMA DE PAGO

El pago se hará dentro de los 30 días corridos contado desde la fecha de recepción conforme de la factura por las IEST. **No se pagarán facturas por servicios parciales no pactados. El proveedor debe presentar toda la documentación referente a Obligaciones Laborales para la correcta gestión de pago de factura, esta información se debe cargar mensualmente en la Plataforma SSOMA y tener un cumplimiento del 100%.**

Los pagos se realizarán mediante abono en cuenta corriente siempre y cuando la empresa haya cumplido con el proceso establecido para la facturación.

10. GASTOS Y DESEMBOLSOS

Todos los costos, gastos, impuestos, derechos y demás desembolsos o perjuicios derivados de la participación en esta licitación y de los documentos, costos de importación, pólizas de seguro, garantías y contratos que deban emitirse, serán de cargo del oferente y/o adjudicatario, sin tener las Instituciones responsabilidad alguna.

11. GARANTÍAS REQUERIDAS

11.1. Requisitos generales

Toda garantía debe ser pagadera a la vista a simple requerimiento de Instituciones Santo Tomás, incondicional y con carácter irrevocable.

El hacer efectiva la garantía no implica en ningún caso una limitación de responsabilidad para el oferente. En caso de hacer efectiva una garantía durante la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá reemplazarla por una garantía en las mismas condiciones.

La **IENT** se reserva el derecho de exigir otras garantías no individualizadas en las presentes bases de licitación, las que serán propias de la naturaleza del servicio a prestar por parte del Oferente.

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

11.2. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Aplica	x
No aplica	

Beneficiario	1) A nombre de Universidad Santo Tomás RUT: 71.551.500-8 2) A nombre de Santo Tomás Educación Continúa Limitada Rut 76.180.912-1
Tipo Garantía	Boleta de Garantía a la vista / Póliza de Garantía a 30 días
Monto	Valor fijo de 120 UF. (Porcentaje se divide en cada Beneficiario), Tipo de moneda Pesos (\$)
Fecha de Vencimiento	Tres meses posteriores al vencimiento del contrato.
Glosa	Garantía por fiel cumplimiento del contrato Licitación de Agencia de Marketing Digital Integral para IEST
Forma y Oportunidad de Restitución	
Ejecución de la garantía	La garantía de fiel cumplimiento de contrato garantizará el correcto cumplimiento por parte del contratista adjudicado, de todos los compromisos que derivan del contrato, quedando además facultada las Instituciones, expresa e irrevocablemente, a imputar el monto de dicha garantía para hacer efectivas las multas y demás sanciones que afecten al proveedor contratado. La caución por el fiel cumplimiento de contrato se hará efectiva, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna por parte de las Instituciones en los siguientes casos: a) Incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato en cuanto a fiel cumplimiento de contrato; de las especificaciones técnicas, y de obligaciones laborales o previsionales de sus trabajadores. b) De acuerdo con las condiciones de término anticipado del contrato de las presentes bases y/o del propio contrato. c) Si el contratista desiste de iniciar los servicios encomendados, o no da comienzo a estos dentro del plazo de 10 (Diez) días contados desde el inicio previsto en el contrato En el caso de hacerse efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato imputando su monto para hacer efectivas multas y sanciones, el contratante afectado deberá reponer dentro de diez días hábiles la garantía de fiel cumplimiento manteniendo siempre su monto y vigencia original.

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

11.3. Garantía por Anticipo

En caso de que el proveedor solicite un anticipo, deberá entregar boleta de garantía por el mismo monto solicitado.

12. PRECIO

Los precios unitarios ofertados corresponden a precios brutos (ya tienen incorporado el IVA) son fijos y en Pesos (CLP) y por ello no se aceptará modificaciones unilaterales a éste con posterioridad a la adjudicación de la propuesta. Esto dará lugar a la eliminación del proceso y a la ejecución de las garantías si corresponde. Los precios indicados en la oferta consideran todos los gastos que se generen durante y con ocasión del cumplimiento contrato, incluyendo, pero no limitado a: el tiempo empleado, los recursos humanos, materiales que deba utilizar o disponer y los demás costos y gastos en general que deba asumir o soportar para la más completa y oportuna prestación de los servicios.

13. INICIO DEL SERVICIO

El inicio de los servicios licitados será regulado en el respectivo contrato será determinado y coordinado por la IEST y el Oferente:

- Octubre 2026

14. PAUTA DE EVALUACIÓN

14.1. Implementación de CRM

Criterio	Descripción	Ponderación
Propuesta técnica y arquitectura	Calidad de la solución, diseño de instancias, integraciones, seguridad, datos y escalabilidad.	30%
Plan de implementación y operación	Metodología, operación delegada, cronograma, pruebas, soporte y continuidad.	20%

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

Criterio	Descripción	Ponderación
Propuesta económica	Costo total de propiedad, transparencia, escenarios y descuentos.	25%
Experiencia y equipo	Implementaciones HubSpot comparables, certificaciones, referencias y equipo asignado.	15%
Transferencia y documentación	Calidad de documentación, capacitación, reversibilidad y autonomía institucional.	10%

14.2. Servicio Administración de ADS

Criterio	Descripción	Ponderación
Estrategia y propuesta de medios	Enfoque de segmentación y audiencias, estructura de campañas por embudo, calidad creativa, uso de IA/automatización en pauta, coherencia con objetivos de matrícula/leads.	25%
Plan de implementación y operación	Metodología de trabajo, gobernanza y flujo de aprobaciones, tiempos de respuesta, proceso de onboarding, plan de continuidad ante cambios de equipo.	15%
Propuesta económica	Fee de gestión, transparencia en costos de medios (sin comisiones ocultas de plataforma), escenarios según nivel de inversión, condiciones de ajuste o salida.	25%
Experiencia y equipo	Casos comparables en educación superior/continua, certificaciones (Meta Blueprint, Google Ads), equipo asignado y dedicación horaria real.	20%

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

Criterio	Descripción	Ponderación
Reporting, optimización y tecnología	Frecuencia y calidad de dashboards, metodología de testing A/B, integración con CRM (HubSpot), capacidad analítica más allá de métricas de plataforma.	15%

Nota: El presente servicio y su evaluación aplican únicamente a las campañas de Postgrado y Educación Continua. Las campañas de Pregrado Presencial y Pregrado Online no forman parte del alcance de este ítem.

Cada criterio se calificará en una escala de 1 a 5. La adjudicación recaerá en la propuesta con mayor puntaje ponderado, sujeta al cumplimiento de requisitos y a la validación institucional de costos, arquitectura y condiciones contractuales.

14.3. Formato de la Propuesta

1. Resumen ejecutivo, máximo dos páginas.
2. Propuesta técnica y arquitectura de solución.
3. Comparación de escenarios de portal único, dos portales y tres instancias.
4. Detalle de integraciones, supuestos, dependencias y cronograma.
5. Modelo de operación delegada y estructura del equipo.
6. Plan de SLA, soporte, continuidad y seguridad.
7. Plan de documentación y transferencia de conocimiento.
8. Propuesta económica desglosada conforme al numeral 6.4.
9. Experiencia, referencias y certificaciones.
10. Matriz de cumplimiento de cada requisito de estas bases.

15. MULTAS

En caso de que el oferente adjudicado no cumpla con el servicio ofertado, se aplicarán las siguientes multas. Salvo que se indique lo contrario, las multas se expresan en UF, son acumulativas y se descuentan del pago del período correspondiente.

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

15.1. Multas por Incumplimiento de Entregables y Plazos de Implementación

N°	Causal	Monto propuesto
1	Atraso en la entrega de documentación funcional y técnica, manuales, diccionario de datos o matriz de interfaces respecto del cronograma aprobado.	5 UF por semana de atraso, por entregable
2	Atraso en la puesta en producción de pipelines, flujos, automatizaciones o dashboards comprometidos, sin causa justificada.	5 UF por semana de atraso
3	No entrega del plan de pruebas, evidencias de ejecución o acta de aceptación antes de la puesta en producción.	5 UF y suspensión del hito de pago asociado
4	No ejecución de las sesiones de capacitación y transferencia de conocimiento comprometidas en el plan aprobado.	5 UF por sesión no ejecutada
5	No entrega del plan de salida y reversibilidad, o entrega incompleta que impida el cambio de operador sin pérdida de datos o continuidad.	10 UF

15.2. Multas por Incumplimientos Contractuales, de Datos y Continuidad

N°	Causal	Monto propuesto
6	Condicionar la continuidad del servicio a cuentas, usuarios, dominios, conectores o activos de propiedad del operador, en contravención al numeral 2.1 de las Bases Técnicas.	20 UF y causal de término anticipado del contrato

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

N°	Causal	Monto propuesto
7	Reutilización de datos institucionales para fines distintos a la prestación contratada.	20 UF, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan
8	Envío de campañas o automatizaciones a contactos sin consentimiento vigente, o falla en aplicar el filtro de consentimiento obligatorio.	5 UF por evento detectado
9	No entrega, al término del contrato o a requerimiento de las IEST, del inventario completo de activos, usuarios, credenciales, dominios, conectores, APIs y licencias.	10 UF
10	Incumplimiento del reporte mensual de indicadores de cumplimiento (SLA, entregables, compensaciones).	5 UF por mes de atraso
11	Incumplimiento con la operatividad de las campañas de pago. (Aplica solo para el servicio de administración de ads).	10 UF por cada día que la campaña este desactivada

El cálculo del cumplimiento de nivel de servicio debe ser realizado por el oferente adjudicado, quien deberá entregar un reporte de cumplimiento a la IEST, a través de su administrador, previo a la emisión de la factura correspondiente.

La no entrega del reporte de cumplimiento generará la retención de los pagos involucrados por parte de la IEST.

En caso de aplicarse una multa, el oferente adjudicado deberá emitir la nota de crédito correspondiente en un plazo no superior a 10 días hábiles desde la notificación de la IEST.

Las multas serán acumulativas, no negociables, y se deducirán de la factura que presente el adjudicatario.

El adjudicatario podrá reclamar una multa notificada mediante carta fundamentada dirigida al coordinador designado en el contrato, dentro de 10 días hábiles desde la notificación.

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

Las multas aplicadas en un mes no podrán exceder el 15% del fee mensual de operación del período correspondiente. Las multas son compatibles con — y no reemplazan — los créditos de servicio que el oferente ofrezca voluntariamente en su propuesta de SLA.

Lo indicado en este numeral se aplicará de forma supletoria a lo indicado en el respectivo contrato y/o bases técnicas, primando siempre las multas indicadas en el contrato o bases técnicas para las causales que dichos documentos establezcan.

En cualquier caso, la aplicación de multas no exime el pago de los servicios efectivamente recibidos a conformidad, a través de la entrega de estados de pago mensuales y presentación conforme de toda la documentación legal.

16. OTRAS ESTIPULACIONES

16.1. Cesión del contrato

El oferente se obliga a ejecutar los servicios directamente y a través de sus propios medios personales y materiales, por lo que no podrá ceder el presente contrato a ningún título sin acuerdo previo y por escrito de Santo Tomás, a menos que las bases técnicas permitan expresamente la subcontratación o cesión.

16.2. Caso fortuito y fuerza mayor

Las partes quedarán eximidas del cumplimiento de sus obligaciones en conformidad al presente Contrato, debido al acaecimiento de un caso fortuito o evento de fuerza mayor, según los define el artículo 45 del Código Civil. Con todo, la parte que fuere afectada por un caso fortuito o un evento de fuerza mayor deberá, tan pronto éste acontezca o se tenga noticia del mismo, comunicar a la otra su acaecimiento, naturaleza y consecuencias esperables, de la manera más pronta y expedita, adoptando inmediatamente todas las medidas razonables para acotar, mitigar o disminuir, en todo lo posible, sus efectos, duración en el tiempo y consecuencias, según sea el caso, siendo tales medidas de cargo, cuenta y costo exclusivo de la parte afectada por el caso fortuito o evento de fuerza mayor.

16.3. Término anticipado

Salvo regulación diferente en el contrato, este podrá ser terminado anticipadamente y de manera unilateral por la **IEST**, bastando para ello el envío de una comunicación por carta certificada con, al menos, treinta (30) días corridos de anticipación a la fecha escogida de terminación, en la que indicará la causal o causales en que se funda la terminación, en cualquiera de las siguientes

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

circunstancias:

- a) Si el adjudicatario mostrare falta de capacidad técnica para la prestación de los servicios o no destinare recursos humanos, materiales y/o técnicos, de la calidad y en la cantidad y oportunidad necesaria y suficiente.
- b) Si el adjudicatario incumple cualquiera de las obligaciones que le impone el contrato y, notificada que sea la parte incumplidora por escrito, ésta persista en el incumplimiento, o bien, de ser el caso, no se allane a superarlo en el plazo que razonablemente y de común acuerdo convengan las partes.

El Contrato terminará automáticamente, ipso facto, sin necesidad de aviso o declaración, trámite o gestión previa, y sin derecho a indemnización alguna, en el evento de:

- a) Que dé comienzo a un proceso de reorganización o liquidación concursal, o se encontrare en estado de notoria insolvencia o fuere incapaz de pagar sus deudas, celebrare un acuerdo extrajudicial con sus acreedores, propusiere un convenio judicial preventivo o efectuare cesión de bienes;
- b) Que alguna de las partes iniciare o efectuare cualquier acto o gestión que, directa o indirectamente, traiga como consecuencia o esté destinada a lograr su terminación, disolución o liquidación.
- c) Por registrar el adjudicatario saldos insolutos de remuneraciones o pago de imposiciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o subcontratados.

La terminación anticipada del contrato en conformidad a la presente cláusula se entiende sin perjuicio y no afectará de manera alguna los derechos y acciones que correspondan a la Institución Santo Tomás, para exigir o demandar el pago a la parte infractora de todos los daños y perjuicios que la terminación anticipada le cause, en conformidad a la ley.

Cualquiera sea la causal de término anticipado, la Institución Santo Tomás sólo estará obligada a pagar los servicios efectivamente prestados, de forma proporcional al precio total del contrato.

16.4. Confidencialidad

El oferente y/o adjudicatario se obliga a mantener en estricta reserva toda la información

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

confidencial de la IEST que conozca con motivo del presente contrato y proceso de licitación. Para tal efecto, el oferente deberá incluir en los contratos de trabajo de su personal, la obligación anteriormente señalada. Cualquier información, material o documentos a los que pueda tener acceso el oferente o sus dependientes en la prestación de los servicios, salvo el que por su propia naturaleza es objeto de comunicación pública, tendrá el carácter de confidencial, y será tratado como tal por las partes, representantes, personal contratado al efecto y, en su caso, subcontratado, comprometiéndose a hacer respetar dicho carácter confidencial, empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre Propiedad Industrial, Intelectual, y Protección de datos de carácter personal. La Información Confidencial podrá incluir –a modo de ejemplo– los métodos, fórmulas, know how, tecnología, datos, bases de datos, sistemas, información legal, financiera, contractual y contable, y cualquier otra información de naturaleza confidencial relacionada con, o de propiedad de las IEST y sus partes relacionadas, que haya sido o que vaya a ser revelada durante el proceso de licitación y/o contrato. Asimismo, tanto la existencia como el contenido de conversaciones entre ellas relativas al presente proceso y/o contrato, revisten el carácter de Información Confidencial. Queda estrictamente prohibido al oferente y sus dependientes revelar o copiar la información confidencial a personas ajenas a la IEST, así como sustraerla de sus instalaciones. En ningún caso la entrega de Información Confidencial implica la renuncia o transferencia de los derechos sobre dicha información.

Si el oferente y/o adjudicatario, o cualquiera de sus agentes, se vieran obligados a entregar o revelar parte de la Información Confidencial en virtud de un requerimiento judicial o de autoridad competente, deberá notificar a la Institución, previo a la entrega de la información solicitada, a fin de facilitar a ésta la adopción de todas aquellas medidas que permitan resguardar su Información Confidencial y sus intereses. Deberá proporcionar única y exclusivamente aquella porción de Información Confidencial que se considere legalmente indispensable para el cumplimiento de la orden judicial o de la autoridad respectiva.

El oferente y/o adjudicatario se obliga especialmente a dar estricto cumplimiento a las normas de la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, en particular en relación con el tratamiento que realicen sobre los datos a los que tengan acceso, y que se refieran a los alumnos, académicos y/o funcionarios de Santo Tomás y sus partes relacionadas. En este sentido, el oferente deberá tomar todos los resguardos a efectos de proteger la información y/o bases de datos a que tengan acceso y en caso de ocurrir filtraciones y/o ingresos no autorizados que sean su responsabilidad, mantendrá indemne a Santo Tomás de cualquier penalidad legal, judicial o administrativa que le sea aplicada. En tales circunstancias, el oferente notificará a Santo Tomás de la infracción cometida y la multa o sanción aplicada la que deberá ser reembolsada por el oferente de su sólo requerimiento.

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

Al concluir el proceso licitatorio y/o el contrato, y en cualquier momento a mero requerimiento de la Institución, el oferente y/o adjudicatario deberá restituir a ésta todo soporte material o digital – cualquiera sea su formato– que contenga Información Confidencial, o bien destruir tales soportes según sea instruido al efecto por la Institución, en ambos casos, sin retener ninguna copia de ella. La Institución, a su solo juicio, podrá requerir un certificado relativo al cumplimiento de esta circunstancia de parte del representante legal del oferente y/o adjudicatario o que se certifique esta circunstancia por un tercero. Respecto a la solicitud de destrucción de la información por el oferente y/o adjudicatario deberá destruir o asegurar que se destruya toda copia o reproducción de cualquier material o cosa que contenga Información Confidencial, así como de todo apunte, nota, análisis, reporte, borrador, informe u otro trabajo análogo, que contenga Información Confidencial o derive de ella, lo cual incluye la destrucción de las mismas y su eliminación y/o borrado de cualquier sistema de almacenamiento, en cualquier tipo de formato.

16.5. Obligaciones laborales

Para el caso de aquellos servicios que deban prestarse con personal del adjudicatario bajo régimen de subcontratación, las Instituciones Santo Tomas harán uso del derecho de información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 183 C inciso primero del Código del Trabajo, como requisito para aprobar el pago de los servicios. Así, el adjudicatario deberá cargar en la Plataforma SSOMA los siguientes documentos:

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

Pack Empresa de Seguridad	1) Directiva de Funcionamiento (Empresas de Seguridad)
	2) Seguro de Vida (Empresas de Seguridad)
	3) Pago del Seguro (Empresas de Seguridad)
	4) Procedimiento en caso de robo o asalto (Empresas de Seguridad)
	5) Procedimiento en caso de detención o retención de personas (Empresas de Seguridad)
Pack para todas las empresas	1) Reglamento Interno (RIOHys)
	2) Contrato Civil / Orden de Compra
	3) Certificado Adherente a Organismo Administrador
	4) Estadísticas de Accidentabilidad del Centro de Trabajo
	5) Estadísticas Accidentabilidad de la Empresa
	6) Certificado F-30
	7) Certificado F30-1
	8) Nomina Mensual de Colaboradores
	9) Nomina del Pago de Imposiciones de Salud
	10) Nomina del Pago de Imposiciones de Previsión Social
	11) Nomina del Pago de Imposiciones Mutualidad
	12) Procedimiento frente a accidentes
	13) Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (MIPER)
	14) Certificado de Calidad de EPP
	15) Recepción de Reglamento Interno para Contratistas ST y sus anexos (2023)
Pack de Exposición a Radiación UV	1) Nomina de Personal expuestos a radiación Solar (UV Solar)
	2) Programa de Protección y Prevención Contra la Exposición Ocupacional a Radiación UV de Origen Solar
	3) Capacitación y difusión al Personal expuesto (UV Solar)
	4) Registro de entrega de EPP (UV Solar)
	5) Entrega a SEREMI de Salud + Inspección del Trabajo (UV Solar)
Pack Psicosocial	1) Acta de Constitución Protocolo de Riesgos Psicosociales
	2) Capacitación CdA Protocolo de Riesgos Psicosociales
	3) Sensibilización a trabajadores Protocolo de Riesgos Psicosociales
	4) Resultado encuesta Protocolo de Riesgos Psicosociales
	5) Registro de entrega de resultados a trabajadores Protocolo de Riesgos Psicosociales
	6) Programa de iniciativas Protocolo de Riesgos Psicosociales
	7) Reevaluación Protocolo de Riesgos Psicosociales
Documentos generales para Trabajadores	1) Contrato de Trabajo
	2) Liquidaciones de Sueldo
	3) Recepción del Reglamento Interno
	4) Registro de capacitación - Uso y manejo de Extintores
	5) Capacitación sobre - MIPER
	6) Capacitación sobre Plan de Emergencia en sede
	7) Recepción de Entrega de EPP
Empresas de Servicios de Seguridad	1) Credencial para Guardias de Seguridad
	2) Curso OS-10 de Carabineros
	3) Registro de recepción de EPP
	4) Registro de Capacitación - Manual de Operaciones de Seguridad (Proc. Robo, Asalto, Emergencias)

Mientras no se cumpla con la obligación de cargar en la plataforma SSOMA esta documentación por parte de la empresa, las Instituciones Santo Tomas, podrá retener el pago, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 183 Letra C inciso tercero del Código del Trabajo. Igualmente, las Instituciones Santo Tomas podrá retener total o parcialmente todo pago que deba efectuar cuando haya sido demandada solidaria o subsidiariamente por un trabajador o extrabajador de la adjudicataria. Tal retención operará sólo mientras el adjudicatario se mantenga en estado de incumplimiento laboral y/o previsional. Las sumas retenidas no devengarán reajustes ni intereses en favor del adjudicatario.

Antes de iniciar la prestación de los servicios, el adjudicatario deberá entregar a las Instituciones Santo Tomas, una nómina con los datos de individualización de los trabajadores que destinará a la ejecución de los servicios materia del contrato, acompañando copia del contrato de trabajo, debidamente firmado, de todos y cada uno de ellos. Será requisito esencial que en estos contratos de trabajo se contenga una cláusula o anexo que establezca taxativamente que, mientras se desempeñe en el establecimiento/faena al cual lo ha destinado su empleador el trabajador se obliga a respetar y cumplir todas las normas y procedimientos de las Instituciones Santo Tomas, y en particular el “Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas”, que le será entregado al inicio de la prestación de los servicios.

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

El Adjudicatario se obliga desde ya, en los casos en que resulte procedente, a mantener en cada uno de los Edificios de las Instituciones Santo Tomás, en que preste los servicios, copia de la documentación básica que la Dirección del Trabajo exige que se mantenga en los lugares donde se prestan los servicios de los trabajadores, para evitar eventuales sanciones de ambas entidades.

16.6. Modelo prevención Del Delito N°20.393

La Ley N°20.393 instituyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas de derecho privado y empresas del Estado en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario nacional o extranjero, receptación, negociación incompatible, corrupción entre particulares, apropiación indebida y administración desleal. En consideración a lo anterior, Santo Tomás ha implementado un “Modelo de Prevención de Delitos” (MPD), en cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, modelo que incluye la relación de Proveedores y Prestadores de Servicios de Santo Tomás, sea de carácter público o privado.

El oferente declara que a la fecha, y en la medida que la normativa legal precitada le resulte aplicable acorde a su naturaleza jurídica, ha dado estricto cumplimiento a las normas de la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos a los que dicha ley se refiere, que no ha sido condenado por tales conductas con anterioridad y que sus representantes no han sido citados de acuerdo con lo señalado en el artículo 22 de la Ley, comprometiéndose por el presente instrumento a mantener tal cumplimiento durante toda la vigencia de este contrato. Con independencia de la aplicabilidad de la Ley N° 20.393 acorde a su naturaleza jurídica, El oferente se obliga a no incurrir en o desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de sus dueños, directores, administradores, representantes, agentes o dependientes en general, ningún tipo de actividad o conducta que pudiera afectar el cumplimiento de tales normas por Santo Tomás. Santo Tomás no permite en caso alguno, y prohíbe expresamente a sus contratistas, Proveedores, o prestadores de Servicios, recibir o entregar cualquier especie de pago indebido que pueda ser utilizado en la comisión de los delitos contemplados en la ley.

Es la intención de las partes de este contrato, que Santo Tomás quede indemne de cualquier daño patrimonial o de perjuicio causado en su reputación, integridad e imagen, como consecuencia de la realización de conductas contrarias a lo dispuesto en el presente contrato, para lo cual se reserva el derecho de iniciar todas las acciones judiciales que estime pertinentes.

Asimismo, Santo Tomás se reserva el derecho de terminar de forma unilateral el presente contrato, ante cualquier incumplimiento grave de los términos del presente Anexo y/o al Modelo de Prevención de Delitos, bastando una comunicación escrita para tal efecto.

Santo Tomás vela por un estricto cumplimiento de la Ley y su reglamentación interna. Dentro de este contexto ha dispuesto, y pone a su disposición, los siguientes canales de comunicación para que se puedan denunciar faltas a la legislación vigente, incumplimientos a nuestra normativa interna, o cualquier otro hecho que pueda constituir falta de probidad, a la ética, o que atenten contra una sana competencia.

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

- .i Formulario de denuncias en: <http://santotomas.cl/modelo-prevencion>
- ii. Correo electrónico: denuncias@santotomas.cl
- iii. Correo postal: Comunicación escrita mediante carta confidencial dirigida a Encargado de Prevención, Andrés Bello N°2.777, Piso 30, Las Condes.
- iv Entrevista personal con Encargado de Prevención, Andrés Bello N°2.777, piso 30, Las Condes.

16.7. Acoso: De Las Conductas De Acoso Sexual, Violencia Y Discriminación De Género.

La Ley Nro. 21.369 estableció la obligatoriedad de incorporar a cualquier instrumento celebrado por las instituciones de educación superior, la normativa interna en materia de acoso sexual, violencia y discriminación de género. En cumplimiento de tal obligación, Santo Tomás ha implementado una “POLÍTICA INTEGRAL DE EQUIDAD DE GÉNERO, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD Y DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL ACOSO SEXUAL, VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN”, en adelante “la Política”, disponible en el sitio web <https://www.santotomas.cl/ley-de-prevencion-del-acoso-sexual-violencia-y-discriminacion-de-genero>, la cual es conocida de las partes que suscriben el presente instrumento, quienes -además- se obligan a respetarla y hacerla cumplir durante la vigencia de este contrato, formando parte integrante del mismo para todo efecto.

Cuando el denunciado por estas infracciones sea una persona que pertenezca a una empresa que preste servicios en (Institución) Santo Tomás, será aplicable el procedimiento contenido en el Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria, y para estos efectos, corresponderá aplicar las siguientes sanciones especiales, las que podrán elevarse o rebajarse dentro del mismo catálogo, en consideración a las atenuantes o agravantes que se configuren en el caso concreto:

- Prohibición temporal de acceso a recintos de la institución del funcionario considerado culpable de conducta de acoso sexual, violencia y discriminación de género en virtud del presente Modelo. (Sanción base)
- Reemplazo inmediato del funcionario considerado culpable de conducta de acoso sexual, violencia y discriminación de género en virtud del presente Modelo. (Sanción agravada)
- Multa a la empresa, de un 10% del valor total contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las dos medidas anteriores. (Sanción accesoria)
- Término del contrato de prestación de servicios, en caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas precedentes. (Sanción accesoria)

Cualquier persona, sea o no miembro de la Comunidad académica Santo Tomás, podrá denunciar ante cualquier académico, funcionario o autoridad de la Institución un hecho que revista los caracteres de infracción a la Política, quien deberá derivarla de inmediato al Rector de la Sede

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

respectivo, a través de cualquier medio idóneo y constatable. La denuncia deberá realizarse manera escrita o vía electrónica habilitada por la Institución, utilizando el formulario que [Institución] Santo Tomás ha creado para tal efecto, disponible en el sitio: <https://www.santotomas.cl/formulario-de-denuncia-ley-21-369/>.

17. Proceso de Licitación

17.1. Antecedentes

Toda la información relacionada al proceso deberá ser enviado a través de herramienta Sourcing. Debe enviar su propuesta económica, técnica, anexos y documentación requerida en las presentes Bases de Administración y Técnicas.

17.2. Invitación

Las Instituciones Santo Tomás, enviarán a cada proveedor seleccionado para participar en el proceso de licitación, la invitación del proceso vía Sourcing, en el cual encontraran detalle del calendario de cada actividad relevante al proceso, además de las bases administrativas, bases técnicas, Anexos de Requerimiento del servicio y correspondientes anexos.

17.3. Consultas

Las consultas o aclaraciones que deseen formular los proponentes, en relación con las presentes bases, se deberán **realizar por escrito en documento Excel y ser enviadas únicamente al correo electrónico gcampos9@santotomas.cl indicando claramente si la consulta es Administrativa o Técnica**, según se detalla en el cronograma de actividades, las que serán contestadas de igual forma al respectivo consultante, con copia al resto de los proponentes invitados a participar, sin identificación del oferente que hizo la consulta.

Será responsabilidad de los participantes estudiar las respuestas o aclaraciones efectuadas, las cuales formarán parte integrante de las bases de licitación y del futuro Contrato que se suscriba.

17.4. Validez de la Oferta

Las ofertas tendrán una validez de 90 (noventa) días corridos desde su entrega, debe mencionar este plazo en su oferta económica. Cualquier oferente que, habiendo sido invitado, desistiese de participar en la licitación, deberá comunicar por escrito su decisión a la brevedad posible, expresando sus motivos, necesariamente antes de la entrega de las ofertas. Las propuestas recibidas fuera del plazo estipulado serán rechazadas.

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

17.5. Entrega y Apertura de la Oferta

Las ofertas se remitirán en formato digital, firmado por él o los representantes(s) legal (es) autorizado(s) del proponente, según correspondan los documentos, y debe ser presentada mediante correo electrónico dirigido a gcampos9@santotomas.cl. Cualquier oferta enviada por otra vía, no será considerada y será rechazada.

17.6. Comisión de Adjudicación

El Comité de Adjudicación estará integrado por:

- Representante de la Dirección Nacional de Abastecimiento.
- Representante de la Dirección Nacional de Educación Continua

Será de exclusiva responsabilidad del Comité de Adjudicación la evaluación de las ofertas, y se reserva el derecho de adjudicar, total o parcialmente, convenir nuevos precios que mejoren la posición de las Instituciones, rechazar cualquier oferta, así como la de declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento previo a la adjudicación, sin que por ello las Instituciones Santo Tomás, incurran en responsabilidad alguna respecto de los oferentes afectados por esta decisión, sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella y sin que ello de derecho al pago de indemnización alguna a los proponentes. La Comisión se reserva el derecho de admitir los antecedentes de aquellos oferentes que presenten defectos de forma, omisiones o errores, que a juicio exclusivo de la Comisión sean de carácter menor, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario ni la correcta evaluación de los oferentes.

17.7. Adjudicación de la Propuesta

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a la pauta de evaluación establecida en el numeral 14 de estas bases.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá considerar otros factores que para cada licitación se consideren determinantes. El proponente adjudicado será notificado mediante carta de adjudicación firmada por el representante de la IEST.

17.8. Causales de Licitación Desierta

Las Instituciones Santo Tomás, podrán declarar desierta la Licitación por las siguientes causales:

- a) Que el valor de la oferta exceda el monto presupuestario que para estos efectos disponen las Instituciones.

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

- b) Que no se presenten Oferentes.
- c) Por no entregar en forma oportuna la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, según los plazos indicados en la Carta de Adjudicación.

La existencia de las dos primeras causales para declarar desierta la Licitación será calificada exclusivamente por el encargado de la licitación, sin que ello dé derecho a reclamar indemnización alguna.

Por su parte, en el caso que no se presenten oferentes, las Instituciones Santo Tomás podrán efectuar un nuevo proceso licitatorio.

Las Instituciones Santo Tomás podrán dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo con el resultado de la evaluación le siga en calificaciones, y así sucesivamente, en los casos que se señalan a continuación, a menos que, de acuerdo con los intereses corporativos, se estime conveniente declarar desierta la licitación:

- a) Si el contrato no es suscrito en el plazo estipulado, por causas atribuibles al adjudicatario.
- b) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
- c) Si el adjudicatario no entrega la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
- d) Cuando el oferente y/o adjudicatario incurra en quiebra o estado de notoria insolvencia.

17.9. Contrato por el Servicio

El contrato de servicios se formalizará una vez realizada la adjudicación, las **IEST** enviarán a la empresa adjudicataria un borrador del contrato que regirá el servicio. Desde la fecha del envío, la empresa dispondrá de un máximo de 5 días hábiles para aclarar dudas, sugerir modificaciones y adjuntar los antecedentes que le soliciten las Instituciones. Si terminado el plazo no hay acuerdo respecto del contrato, o bien no se entregasen los antecedentes solicitados, las **IEST** quedarán en libertad de cancelar la adjudicación y optar por un proveedor alternativo, sin derecho alguno a reclamo.

El contrato que las **IEST** y el oferente suscriban se someterá a la competencia de los Tribunales de Justicia de la ciudad y comuna de Santiago.

Toda modificación a lo contratado deberá quedar establecida por escrito en un anexo modificatorio del contrato, suscrito por los representantes de ambas partes.

Se debe tener presente que estas Bases Administrativas pasarán a formar parte integrante del contrato y se aplicará de forma supletoria en todo lo no modificado expresamente por el contrato.

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

El oferente no podrá ofertar alternativas al servicio requerido por la **IEST**, los que deben cumplir con las características y especificaciones técnicas establecidas.

El adjudicatario se comprometerá a entregar a las instituciones toda la asistencia y documentos necesarios cuando se realicen auditorías internas, respecto del estado de avance de la importación, su facturación y en general del proceso de compra y pago.

17.10. Cronograma proceso licitación

Hito	Fecha propuesta
Publicación de la licitación / envío de invitaciones a los proveedores	31 de agosto
Recepción de consultas	3 de septiembre
Publicación de respuestas y aclaraciones	8 de septiembre
Recepción de ofertas	17 de septiembre
Revisión y evaluación de ofertas	17 al 25 de septiembre
Aprobación de la adjudicación	28 de septiembre
Comunicación de la adjudicación	28 al 30 de septiembre
Firma Carta Adjudicación	28 al 30 de septiembre
Inicio del servicio	1 de octubre

 SANTO TOMÁS	Compras Estratégicas
Abastecimiento	Bases Administrativas

18. DISPOSICIONES GENERALES

- La participación implica aceptación de estas bases y de sus aclaraciones.
- Los oferentes deberán mantener confidencialidad respecto de antecedentes institucionales y datos recibidos.
- Los costos de preparación y presentación de la oferta serán de cargo de cada oferente.
- Todo desarrollo, configuración, documentación y activo financiado por Santo Tomás quedará disponible para las IEST conforme al contrato.
- El operador deberá colaborar con auditorías, controles y procesos de transición requeridos por las IEST.
- La presente licitación podrá ser adjudicada a un único oferente para la totalidad de los servicios, o de manera fraccionada, adjudicando distintas líneas de servicio a distintos oferentes, según lo que resulte más conveniente para los intereses de las IEST.